III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 16/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para rotación de herbáceos (expediente: PRO-CR-20-1467), ubicado en el término municipal de Arenas de San Juan, cuyo promotor es don Manuel Villalta Jiménez. [2026/7655]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.

El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, grupo 1.e) "(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones", considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre una masa de agua subterránea declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental

1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto

Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de cinco expedientes de aguas subterránea al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego ni de superficie de riego que tiene reconocida el promotor en los expedientes de origen.

El promotor tiene los siguientes expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, todo ello referido al t.m. de Arenas de San Juan:

Nº expte.	Ubicación de la captación			Superficie (ha)	Ubicación de los derechos	
	Nº	Pol.	Parc.		Pol.	Parc.
502/1988	1	9	64	20,13	9	62 63 64
15894/1988	2	10	1	10	10	1
1010/1987	3	11	76	2	11	76
15895/1988	4	10	32	10	10	32
501/1988	5	10	41	4,27	10	41
Sup derechos de riego (ha)				46,4		

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes de la tabla y la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido. La pretensión es poder concentrar la dotación y superficie de riego para poder rotar entre todas las parcelas que componen la explotación actual.

El nuevo perímetro de riego de la concesión estaría conformado por las siguientes parcelas, en el paraje Vega del Conde:

t.m.	Polígono	Parcela	Superficie herbáceos (ha)
Arenas de San Juan	9	62	0,49
		63	1,09
		64	27,23
	10	1	0,62
		2*	6,45
		14*	0,16
		15*	0,99
		32	9,51
		40*	2,46
		41*	8,74
	11	37*	0,21
		38*	0,68
		39*	0,01
		40*	0,92
		41*	3,02
		42*	0,63
		70*	0,74
		76	1,88

(*) superficie de transformación en regadío.

Se trata de una única finca y se pretende dejar en uso las cinco captaciones que cuentan con sus respectivos equipos de bombeo ya instalados. De esta forma, se podrá regar indistintamente con cada uno de los pozos, todas las parcelas que formarán parte de la concesión.

La superficie de riego de la concesión sería 46,4 ha (que es la suma de los expedientes de origen), que podrá rotarse anualmente entre toda la superficie que conforman las parcelas indicadas (65,83 ha).

Los cultivos de la finca son de tipo herbáceo y/o hortícolas. Los cultivos de tipo herbáceo son en su mayoría cereales de invierno. Aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte también las hortícolas de verano y de invierno; así como cereales de primavera.

1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente

- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un caudalímetro.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.

1.3.- Principales alternativas estudiadas

El proyecto contempla las siguientes alternativas:

- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie de riego la que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas privadas originales. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscritos en CHG para el riego de la superficie inscrita en el aprovechamiento.

- Alternativa 1: basada en el reparto de los mismos recursos hídricos, aprovechando las instalaciones existentes, se considera esta alternativa como la que garantiza la viabilidad de la explotación agrícola, sin significativos efectos

ambientales negativos. Cualquier tipología de plantación o siembra recomienda la irrigación de la misma (cultivos hortícolas y herbáceos. Ante esto- y ante la ausencia de otras posibilidades de origen del agua para riego, pues no existen canalizaciones regularizadas (abastecidas desde embalses, pozos comunitarios, etc) semejantes a las existentes en otros términos municipales de la provincia de Ciudad Real-, no cabe más alternativa que la de emplear una captación de aguas subterráneas.

No se solicita aumento de volumen anual de agua que se puede utilizar para regar, mientras que por otra parte aumenta la superficie de riego de rotación para el cultivo de herbáceos-hortícolas. Esto redundará en una mejor calidad de producto obtenido, un menor uso de fertilizantes, mayor tiempo de rotación del cultivo para mayor descanso de la tierra y menor concentración de plagas y enfermedades de estos cultivos, reduciendo la aplicación de productos fitosanitarios.

2.- Tramitación y consultas

Con fecha 27-06-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.

Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:

- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- (*)Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Arenas de San Juan (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Las observaciones más significativas de estos organismos son:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “Según estudios citados, de la revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHG) determinan, además de las avenidas para los periodos de retorno T10, T100 y T500 así como la Zona de Flujo Preferente (ZFP), la delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) basada en los estudios realizados del río Gigüela (…).

Una parte de la superficie de riego pretendida se ubica sobre el DPH cartográfico del río Gigüela.

La parte de la superficie de riego solicitada en el expediente 1675/2017 que ocupa el DPH cartográfico del rio Gigüela, no podrá formar parte de la superficie que, en su caso, finalmente se otorgue en la Resolución del Expediente.

Las captaciones 4 y 5, ubicadas en DPH cartográfico, no deberán formar parte de la concesión que se otorgue, conservando, en cualquier caso, las condiciones que tuvieren en la inscripción de aguas privadas correspondiente”.

También informa que con fecha 06/05/2017, el promotor solicitó una concesión de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 1675/2017, para riego de 46,40 ha dentro de un perímetro de riego conformado por las siguientes parcelas del t.m. de Arenas de san Juan:

Cultivo	Polígono	Parcela
Herbáceo	9	62, 63, 64
	10	1, 2, 14, 15, 32, 40, 41
	11	37, 38, 39, 40, 41, 42, 70, 76

El Servicio de Cultura de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real informa que dadas las características y la localización del proyecto y teniendo en cuenta que se han localizado varios elementos patrimoniales de interés arqueológico en la zona prospectada, algunos de los cuales no estaban incluidos en el inventario de la carta arqueológica y que podrían verse afectados por la ejecución de las instalaciones necesarias para la puesta en riego de los nuevos terrenos, dicho Servicio informa favorablemente el mismo, condicionando su ejecución al control y seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra que pudieran ser necesarios para ello. En el caso que la ejecución de la obra requiera de movimientos de tierra en la zona afectada por el proyecto, el propietario o promotor del mismo debe solicitar, ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, la correspondiente Autorización Previa para llevar a cabo el Control Arqueológico que se ha considerado preceptivo (…).

Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias previas a la ejecución del proyecto, en su caso.

3. Análisis según los criterios del anexo III

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.

- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de 24,52 ha, que se corresponden con el polígono 10 / parcelas 2, 14, 15, 40 y 41; y polígono 11 / parcelas 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 70 del t.m. de Arenas de San Juan.

- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.

El cultivo de herbáceos en la zona afectada por el proyecto ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.

El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.

4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto

a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico

Respecto a zonas inundables, CHG informa que con el fin de dar cumplimiento a los artículos 11.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y 14.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH) aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, se pone en su conocimiento que en la Revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), se puede observar que el tramo en cuestión del río Gigüela está catalogado como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y, por tanto, en este tramo se dispone de los correspondientes Mapas de Peligrosidad por Inundación que estiman, entre otras cosas, el alcance de las avenidas para los periodos de retorno T10, T100 y T500, así como la zona de flujo preferente (ZFP).

La información, gráfica y/o alfanumérica, sobre Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación en la parte española de la DHGn se puede consultar en visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) https://sig.mapama.gob.es/snczi/.

Según los artículos citados, “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.”

Parte de la nueva superficie de riego estaría incluida en el terreno cubierto por las aguas durante las avenidas extraordinarias T100 y T500 (T = periodo de retorno), así como en la ZFP. Los artículos 9bis y 14bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH) aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, establecen las limitaciones a los usos en ZFP y zona inundable. Estas limitaciones no afectarían al uso agrícola.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, de acuerdo con el artículo 25.4 del TRLA, se informa a continuación sobre la posible afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, y a los usos permitidos en terrenos de DPH y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta además lo previsto en la planificación hidrológica.

Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, CHG informa que, según los estudios antes citados, y la revisión y actualización de la EPRI de la parte española de la DHGn, determinan, además de las avenidas para los periodos de retorno T10, T100, T500 y ZFP, la delimitación del DPH basada en los estudios realizados (o DPH cartográfico) del río Gigüela, la cual está asimismo disponible en el visor antes mencionado, y se representa en el plano adjunto.

Una parte de la superficie de riego pretendida se ubica sobre el DPH cartográfico del río Gigüela.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

- una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.
- una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas.

La parte de la superficie de riego solicitada en el expediente 1675/2017 que ocupa el DPH cartográfico del río Gigüela, no podrá formar parte de la superficie que, en su caso, finalmente se otorgue en la Resolución del expediente.

Las captaciones 4 y 5, ubicadas en DPH cartográfico, no deberán formar parte de la concesión que se otorgue, conservando, en cualquier caso, las condiciones que tuvieren en la inscripción de aguas privadas correspondiente, de acuerdo con lo ya comunicado al promotor mediante escrito de fecha 3 de enero de 2023.

La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 19/09/2018, informó lo siguiente: “(…) lo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I”.

Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que existirían recursos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada (expte. 1675/2017).

Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas de referencia 1675/2017, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La concesión con referencia 1675/2017 se solicitó para riego de 46,40 ha dentro de un perímetro de riego conformado por las siguientes parcelas del t.m de Arnas de San Juan:

Polígono	Parcela	Cultivo
9	62, 63, 64	Herbáceo
10	1, 2, 14, 15, 32, 40, 41	
11	37, 38, 39, 40,41, 42, 70, 76	

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de la concesión de referencia nº 1675/2017, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana

La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supondría la exclusión de dicha superficie para la rotación anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales.

El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por el organismo de cuenca correspondiente.

La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea (MASb en adelante) “Mancha Occidental I”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).

El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241, de 25 de diciembre de 2017).

El citado Programa de actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 04/02/1987 por el que se declara sobreexplotada la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23), actualmente determinado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las tres captaciones que quedarán en uso.

Se tendrá en cuenta el impacto que la modernización de los regadíos pueda tener en el consumo global de las masas de agua subterráneas y en la calidad de la misma. Considerando que con los regadíos actuales el retorno de agua a ríos y acuíferos se reduce sustancialmente, lo que implica que las masas de agua vayan mermando junto con la reducción de aportaciones que soporta por el cambio climático. La mayor eficiencia en el uso del agua de la modernización de regadíos suele conducir al final a un mayor consumo, en lugar de un ahorro, hecho que debe valorar en este tipo de proyectos el Organismo de cuenca.

Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH.

Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente

aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Según los términos utilizados habitualmente en los informes emitidos por la Agencia del Agua para proyectos equiparables, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras inundaciones.

b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o, en su defecto, se efectuarán en una zona impermeable habilitada para ello, a fin de evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas por posibles vertidos. En este caso, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época de peligro alto establecidas en la Orden 76/2026, de 26 de mayo, por la que se regulan medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar la sostenibilidad ambiental.

d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
En caso que se acredite que el paso a concesión de estos expedientes produce una modificación o reducción de las superficies de las áreas encharcadas o deterioro de la calidad de las aguas de Parque, de forma previa al

otorgamiento de la concesión, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que determina que será necesario informe previo del Patronato, con carácter vinculante, para todas aquellas actividades que puedan modificar o reducir las superficies de las áreas encharcadas, producir vertidos de carácter contaminante o deteriorar la calidad de las aguas en todos los ríos y afluentes, desde su nacimiento hasta las Tablas de Daimiel.

e) Protección al patrimonio y dominio público

Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, se ha comprobado que parte de los terrenos afectados por el proyecto se incluye dentro de alguno de los ámbitos de protección o prevención arqueológica definidos en la Carta Arqueológica de Arenas de San Juan (hoy integradas en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha).

En enero de 2021, previo a la emisión del informe solicitado durante la evaluación ambiental por parte del Servicio de Cultura, se solicitó intervención arqueológica al promotor con el fin de ayudar a valorar el interés patrimonial de la zona. Con fecha 09/03/201 se autorizó dicha intervención, cuyos resultados se plasmaron en un informe de fecha 29/03/2021.

De acuerdo con este informe, se han localizado varios elementos patrimoniales de interés arqueológico en la zona prospectada, algunos de los cuales no estaban incluidos en el inventario de la carta arqueológica, y que podrían verse afectados por la ejecución de las instalaciones necesarias para la puesta en riego de los nuevos terrenos.

Con fecha 07/03/2022, el promotor del proyecto informa (vía conversación telefónica) que el proyecto no supone movimientos de tierra, puesto que se trata de una instalación superficial, en la que las tuberías secundarias son portátiles y ya se cuenta con las bocas de riego necesarias para la toma de agua.

A pesar de todo, dada la localización de la explotación agrícola, y teniendo en cuenta los resultados de la intervención arqueológica realizada, así como la documentación existente en la carta arqueológica de Arenas de San Juan, se considera necesario establecer alguna medida preventiva para evitar posibles afecciones al patrimonio arqueológico de la zona.

Por tanto, dadas las características y la localización del proyecto sometido a evaluación ambiental y teniendo en cuenta que la carta arqueológica se contempla como una herramienta en constante revisión, el Servicio de Cultura propone informar favorablemente el mismo, condicionando su ejecución al control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra que pudieran ser necesarios para ello.

Según lo expuesto, el Servicio de Cultura informa que la actuación solicitada es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona, quedando supeditada la ejecución de la obra al control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra que pudieran ser necesarios para ello. En caso que la ejecución de la obra requiera movimientos de tierra en la zona afectada por el proyecto, el propietario o promotor del proyecto debe solicitar, ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente Autorización Previa para llevar a cabo el Control Arqueológico que se ha considerado preceptivo, tal y como establece el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (“1. Cualquier intervención de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 29”). La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico competente, previamente autorizado por esta Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico correspondiente.

No obstante, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.

No se prevé ninguna afección a las vías pecuarias ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Arenas de San Juan.

f) Plan de desmantelamiento

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el

expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.

Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la obtención de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión en trámite; así como del cumplimiento de las condiciones que en ella se establezcan.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las tres captaciones que quedarán en uso.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y aguas subterráneas.
- Control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra que pudieran ser necesarios durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

6. Documentación adicional

La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:

- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del ayuntamiento de Arenas de San Juan para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y Conservación de la Naturaleza.
- En su caso, previo a su autorización, el proyecto deberá contar con el preceptivo informe del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en los términos antes mencionados.

7. Valoración final

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,

resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013, art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).

Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013, art. 47.5.

Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

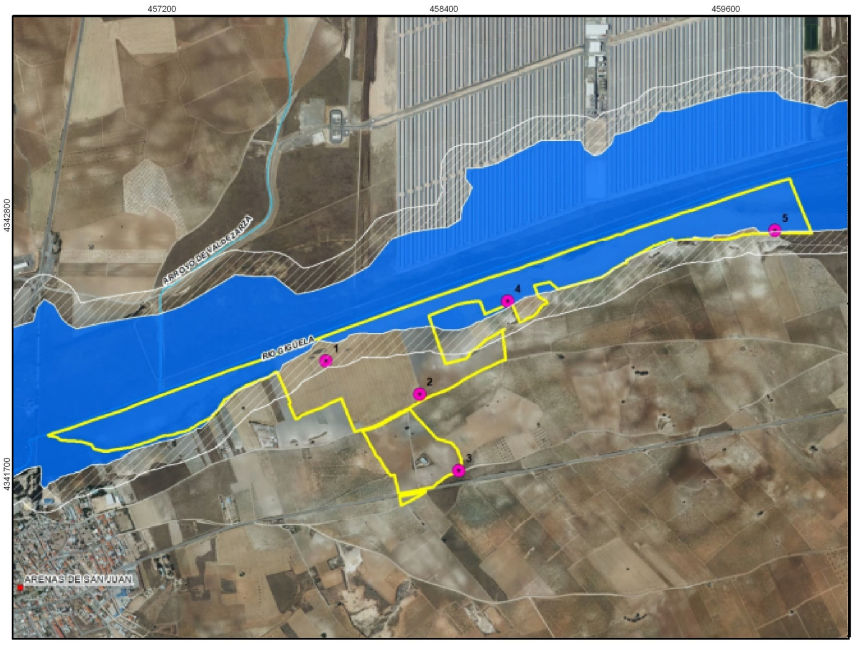
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.

De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este informe de impacto ambiental.

Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Ciudad Real, 16 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO



Castilla-La Mancha
Consejería de Desarrollo Sostenible

PLANO DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO

PROVINCIA DE CIUDAD REAL



PLANO DE LOCALIZACION DEL PROYECTO



PROYECTO: TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO PARA ROTACIÓN DE HERBÁCEOS, EN EL T.M. DE ARENAS DE SAN JUAN

Nº EXPEDIENTE: PRO-CR-20-1467

0 500 1000 1500 2000 2500 m

N

LEYENDA

- RED HIDROGRÁFICA
- DPH CARTOGRÁFICO
- ZONA DE POLICÍA
- CAPTACIÓN